

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5371/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ราชบุรี
นาย ชชาติ ปฐมหรือสมชาย คลังนาค

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

ผู้ตายด่าจำเลยว่า ใจเหี้ยเลิกันแล้วไม่มีสิทธิ ด่ามารดาจำเลยว่าเป็นคนเลือดชั่ว จำเลยเป็นลูกทึง จำเลยพานุตรสาวจะขึ้นรถ ผู้ตายร้องด่าอีกว่า อย่าไปกับมัน มันคนชั่ว คนเลวและด่าว่าไปถึงบิดามารดาจำเลยอีก บิดามารดานั้นเป็นที่เคารพของจำเลยซึ่งเป็นบุตร การที่ผู้ตายก้าวล่วงไปด่าว่าถึงบิดามารดาจำเลยนั้น นับได้ว่าจำเลยได้ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมการที่จำเลยยิงผู้ตายในขณะนั้น จึงเป็นการกระทำผิดโดยบันดาลโทสะ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2531 เวลากลางวันจำเลยใช้อาวุธปืนยิงนางอนงค์ คลังนาค หรือวงกิม โดยเจตนาฆ่าเป็นเหตุให้นางอนงค์ถึงแก่ความตายทันที เหตุเกิดที่ตำบลหนองโพอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 33 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับว่า ยิงผู้ตายจริง แต่ไม่มีเจตนาฆ่าและกระทำโดยบันดาลโทสะ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 72 ให้ลงโทษจำคุก 5 ปี 6 เดือน 10 วัน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ลงโทษจำคุก 15 ปี คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 10 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ตายด่าจำเลยว่าไอ้เหี้ยเล็กกันแล้วไม่มีสิทธิ ด่ามารดาจำเลยว่าเป็นคนเลือดชั่วจำเลยเป็นลูกทิ้งและด่าจำเลยอีกมากมายหลายอย่าง จำเลยห้ามผู้ตายไม่ให้ด่าอีก ผู้ตายก็ยังคงด่าว่าจำเลยเสีย ๆ หาย ๆ จำเลยพาบุตรสาวจะขึ้นรถ ผู้ตายร้องด่าอีกว่าอย่าไปกับมัน มันคนชั่ว คนเลว และด่าว่าไปถึงบิดามารดาจำเลยอีก ดังนี้เห็นว่าการที่ผู้ตายด่าว่าไปถึงบิดามารดาจำเลยและเมื่อจำเลยห้ามผู้ตายก็ไม่ฟัง ยังด่าว่าบิดามารดาจำเลยต่อไปอีกนั้นเป็นกรณีที่เห็นว่าบิดามารดานั้นเป็นที่เคารพของจำเลยซึ่งเป็นบุตรซึ่งการที่ผู้ตายก้าวล่วงไปด่าว่าถึงบิดามารดาจำเลยนั้น นับได้ว่าจำเลยได้ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ดังนั้น การที่จำเลยยิงผู้ตายในขณะนั้นจึงเป็นการกระทำผิดโดยบันดาลโทสะ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

(อุดม เฟื่องฟู-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ นุนนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ